

1501052-60.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

ALBERTO DE PAULA NADALON, RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA e MAURICIO DA SILVA ROCHA, qualificadas nos autos, foram processadas como incurso no delito previsto no art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1501052-60.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501052-60.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

ALBERTO DE PAULA NADALON, RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA e MAURICIO DA SILVA ROCHA, qualificadas nos autos, foram processadas como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", c.c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de junho de 2022, às 18h, no CPP localizado na BR-153, Km 47,5, neste Município e Comarca de São José do Rio Preto, os acusados transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 252,16g em dois invólucros, 353,74g, em dois invólucros e 370,73g em dois invólucros, de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, os acusados cumpriam pena no CPP e tiveram o benefício de saída temporária, sendo que ao retornar ao estabelecimento prisional eles ocultaram debaixo das palmilhas dos tênis que calçavam porções de cocaína que transportavam e traziam consigo, o que foi visto pelo equipamento de RX. Em poder do acusado

Alberto foram encontradas 353,74g, em poder do acusado Renato foram encontrados 370,73g, sendo que em poder do acusado Maurício foram encontradas 252,16g. Os acusados foram presos em flagrante delito (págs. 1/100), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 200/201. Notificados (págs. 250/259), os acusados apresentaram defesa preliminar (págs. 266/267).

A denúncia foi recebida (pág. 268) e os acusados regularmente citados (págs. 374/378).

Folhas de Antecedentes a págs. 170/193 e certidão de eventos a págs. 160/169 (Alberto). Folhas de Antecedentes a págs. 141/159 e certidão de eventos a págs. 136/140 (Renato). Folhas de Antecedentes a págs. 334/340 e certidão de eventos a págs. 341/343 (Maurício).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a testemunha Ricardo, homologando-se a desistência de Heitor. Ao final, foram os acusados interrogados (págs. 389/396). Em Alegações Finais, o Promotor de Justiça requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (págs. 389/396).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados Alberto e Maurício, alegando que houve coação irresistível, ausente, por tanto, a culpabilidade dos réus. Em relação ao acusado Renato, requereu sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da atenuante em relação aos acusados Alberto e Maurício e estabelecimento do regime semiaberto para início de resgate (págs. 389/396).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 14/15, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 17/20 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 226/228, no laudo dos tênis (págs. 229/232), os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas não há.

Os agentes penitenciários Heitor, ouvido na fase policial, e Ricardo, ouvido em juízo, confirmaram os fatos narrados na denúncia, dizendo que os acusados, ao retornaram ao CPP após a saída temporária, foram flagrados ingressando no estabelecimento prisional com drogas debaixo da palmilha do tênis.

Os acusados Alberto e Renato permaneceram em silêncio na fase policial, ao passo que o acusado Maurício confirmou que o tênis com drogas lhe pertencia, dizendo que foi obrigado a ingressar no CPP com aquele entorpecente, caso contrário iria apanhar de outro detento. Disse que a cocaína foi colocada debaixo da palmilha do tênis.

Interrogado em juízo, o acusado Maurício disse que estava de saída temporária quando foi abordado, saindo de sua casa para retornar centro penitenciária, por quatro pessoas que lhe obrigaram a entrar com a droga no CPP, dizendo que se ele não entrasse com o tênis, iriam lhe "quebrar no pau".

O acusado Renato negou os fatos, dizendo que no momento de ingressar no estabelecimento prisional havia 60 pessoas na sala e houve um tumulto com os objetos pessoais que passavam pela esteira. Foi abordado por um funcionário que lhe apresentou um tênis número 44. Disse que calça 39/40 e que não é lógico que o tênis de numeração maior lhe pertencesse.

Interrogado, Alberto disse que é usuário de drogas e estava com dificuldades de pagar os traficantes dentro da penitenciária. Assim, para quitar sua dívida, tentou ingressar no CPP com um tênis com drogas a pedido do traficante.

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos

policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). O acusado Maurício confirmou que o tênis com drogas lhe pertencia e que tentava ingressar no estabelecimento prisional com o entorpecente, alegando que tinha sido ameaçado por quatro pessoas na porta de sua casa, sem, contudo, trazer qualquer prova neste sentido, ônus este que lhe competia.

Alberto confessou que tentou entrar no CPP, após a saída temporária, com entorpecente dentro do tênis, pois precisava quitar uma dívida com um traficante. A tese principal da Defesa é a de coação irresistível. Respeita-se a versão defensiva e não se desconhecem as vicissitudes do sistema prisional do país. Ocorre que exculpante de tal magnitude necessita para os fins almejados, vale dizer, a efetiva absolvição pelo não cometimento do crime, de prova absoluta e nos autos sequer há indícios apontando no sentido da tese defensiva para que ela seja acolhida.

No tocante à alegação do acusado Renato de que o tênis não lhe pertencia e que, inclusive, calça numeração menor, observo que isso em nada impossibilitaria o uso do calçado, até porque havia entorpecente dentro do tênis. Por outro lado, os agentes penitenciários confirmaram que o tênis apreendido pertencia ao acusado. Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao acusado Alberto, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (págs. 162/163).

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência específica (pág. 167) com a confissão cabal.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Em relação ao acusado Renato, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (págs. 137).

Na segunda fase, em razão da reincidência específica (pág. 384/385), aumento a pena em 1/4, resultando na pena final de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, e 849 dias-multa.

Em relação ao acusado Maurício, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência (pág. 341), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Descabida a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado admitiu o fato com ressalvas, aduzindo que foi coagido a ingressar com o entorpecente no estabelecimento prisional, buscando, assim, se isentar da responsabilização Penal.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que os maus antecedentes e reincidência específica dos acusados Alberto e Renato, e a reincidência do réu Maurício, além da quantidade e da natureza nociva do entorpecente, fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária,

ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado ALBERTO DE PAULA NADALON, qualificado nos autos e portadora do RG 32.479.026, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; o acusado RENATO EDUARDO CARDOSO BEZERRA, qualificado nos autos e portadora do RG 26.511.731, à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa, e o acusado MAURICIO DA SILVA ROCHA, qualificado nos autos e portadora do RG 29.445.695, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, c.c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Condeno os réus ainda a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA